

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5733/2544

บริษัทสปีดแคช จำกัด

กรมสรรพากร จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) (ข), 65
ทวิ (10)

โจทก์

จำเลย

วรรคหนึ่ง

ป.รษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) (ข), มาตรา 65 ทวิ (10) วรรคหนึ่ง

ขณะที่บริษัทสรรพสินค้าชิดลม จำกัด ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประกาศ
จ่ายเงินปันผลให้โจทก์จำนวน 175,219,000 บาท ซึ่งเป็นวันที่ถือว่าโจทก์มีรายได้ใน
เงินปันผลจำนวนดังกล่าวนั้น บริษัทสรรพสินค้าชิดลม จำกัด ยังมิได้เข้าถือหุ้นใน
บริษัทโจทก์ หรือเคยถือหุ้นในบริษัทโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมาก่อน
เงินปันผลจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ทั้ง
จำนวน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) (ข) การที่ ต่อมาบริษัทสรรพ
สินค้าชิดลม จำกัด เข้ามาถือหุ้นในบริษัทโจทก์ไม่ว่าจะอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่
โจทก์ได้รับ เงินปันผลนั้นมาหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่ทำให้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนนั้น ต้องกลับมาเป็นเงินปันผลที่ต้องนำมา
คำนวณเป็นรายได้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) วรรคหนึ่ง ไป
ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ สต.2/1002/071/2/100093 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สภ.1 (อธ.4)/15/2543 ในส่วนที่โจทก์ฟ้องเสียทั้งสิ้น ให้งดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนด ค่าทนายความให้ 10,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 โจทก์ซื้อหุ้นของบริษัทสรรพสินค้าชิดลม จำกัด จำนวน 18,700,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัทดังกล่าว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทสรรพสินค้าชิดลม จำกัด ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ประกาศจ่ายเงินปันผลให้โจทก์จำนวน 175,219,000 บาท และโจทก์ไม่ได้โอนหุ้นดังกล่าวไปก่อน 3 เดือน นับแต่ได้เงินปันผล วันที่ 1 มิถุนายน 2538 บริษัทเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด และบริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด ซึ่งถือหุ้นของโจทก์จำนวน 34,879,982 หุ้น ได้ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทสรรพสินค้าชิดลม จำกัด โจทก์มิได้นำเงินปันผลที่ได้รับ ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2538 เพราะเห็นว่าเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิทั้งจำนวนตามมาตรา 65 ทวิ (10) (ข) ต่อมาเดือนกันยายน 2541 เจ้าพนักงานประเมินหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนตรวจสอบภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 แล้วมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลว่า โจทก์แสดงรายได้ดอกเบี้ยรับขาดไปจำนวน 29,177.54 บาท

และแสดงรายได้ส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษี (เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทสรรพสินค้า ชิดลม จำกัด) เกินไปจำนวน 87,609,500 บาท ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน 23,301,133.72 บาท โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของโจทก์ข้อแรกมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับเงินปันผลที่โจทก์ได้รับจากบริษัทสรรพ สินค้า ชิดลม จำกัด ชอบหรือไม่ เห็นว่า ขณะที่บริษัทสรรพสินค้า ชิดลม จำกัด ปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ประกาศจ่ายเงินปันผลให้โจทก์จำนวน 175,219,000 บาท ซึ่งเป็นวันที่ถือว่าโจทก์มีรายได้ในเงินปันผลจำนวนดังกล่าวนั้น บริษัทสรรพ สินค้า ชิดลม จำกัด ยังมิได้เข้าถือหุ้นในบริษัทโจทก์ หรือเคยถือหุ้นในบริษัทโจทก์ใน รอบระยะเวลาบัญชีนั้นมาก่อน เงินปันผลจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) (ข) การที่ต่อมาบริษัทสรรพสินค้า ชิดลม จำกัด เข้ามาถือหุ้นในบริษัทโจทก์ไม่ว่าจะ อยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่โจทก์ได้รับเงินปันผลนั้นมาหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่ทำให้ เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนนั้น ต้องกลับมา เป็นเงินปันผลที่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (10) วรรคหนึ่ง ไปได้ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับเบี้ยปรับต่อไป

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือ แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ สด.2/1002/071/2/100093 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สก.1 (อร.4)/15/2543 เฉพาะรายการที่ ประเมินว่าโจทก์แสดงรายได้ส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเกินไปจำนวน 87,609,500 บาท ค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งสองศาลให้เป็นพับ.

(ทองหล่อ โฉมงาม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-โนรี จันทร์ทรร)

ศาลฎีกาอากรกลาง - นายสนธิศาสตร์ เจตน์วรพงศ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ